

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,
DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION.

K.L
REPUBLIQUE GABONAISE

UNION - - JUSTICE

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

*Direction des Régimes Economiques
et Privilégiés*

N° _____ /MEFBP/CABME/SG /DGDDI/DREP.

//-) ARRETE n° -----du -----

**Constituant l'entrepôt industriel et
déterminant les modalités d'application**

*Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et
de la Privatisation,*

Vu le Code des Douanes ;

Vu la loi de Fiances n° -----

/-)) RRETE

**Chapitre I : - DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
DU REGIME DE L'ENTREPOT INDUSTRIEL.**

A)- Définition :

Article 1^{er} : L'entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle de l'Administration des Douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation et/ou pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre de marchandises importées en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

B)- CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE L'ENTREPOT INDUSTRIEL.

Article 2 : Le bénéfice de l'entrepôt industriel est réservé aux entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et le marché intérieur et qui mettent elles-mêmes en œuvre les marchandises qu'elles importent.

Article 3 : En cas d'interventions successives d'entreprises distinctes dans une fabrication déterminée, chaque entreprise doit être titulaire d'une autorisation d'entrepôt industriel, ou lorsqu'une entreprise possède plusieurs usines, seuls le ou les établissement (s) désigné (s) dans la note bénéficient du régime.

Chapitre II : - PROCEDURE D'OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DU REGIME DE L'ENTREPOT INDUSTRIEL.

Article 4 : L'octroi du régime de l'entrepôt industriel est subordonné à une demande déposée par le requérant auprès de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Cette demande mentionne obligatoirement :

1. *la raison sociale de l'entreprise ;*
2. *l'adresse de l'usine ;*
3. *la caution du requérant ;*
4. *la nature et le volume des fabrications envisagées ;*
5. *les bilans, comptes d'exploitation et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices ;*
6. *la ventilation du chiffre d'affaires entre les ventes à l'exportation et les ventes sur le marché intérieur ;*

7. *les prévisions d'activités pour les deux années à venir (chiffre d'affaires, montant des importations, montant des exportations).*

Article 5 : L'entrepôt industriel est accordé par note du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

La note détermine notamment :

- *la nature et l'espèce tarifaire des produits dont l'importation est autorisée.*

Article 6 : Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt industriel pendant un (1) an, sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

Les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre en entrepôt industriel sont les mêmes qu'en admission temporaire.

Article 7 : Deux mois avant l'expiration de l'autorisation, la demande de renouvellement doit être adressée au Directeur Général des Douanes et Droits Indirects.

Cette demande doit être accompagnée du bilan de l'entreprise au cours de la période écoulée.

Ce bilan devra, en tout état de cause, contenir les informations suivantes :

- *les quantités et valeurs des produits compensateurs réexportés ou versés à la consommation ;*
- *les quantités et valeurs des matières premières incorporés dans les produits compensateurs.*

Article 8 : Les marchandises admises en entrepôt industriel, ne peuvent, sauf dérogation spéciale du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, être réexportées ni mises à la consommation en l'état.

Article 9 : Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

Par ailleurs, à l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Chapitre III : - MODALITES DE FONCTIONNEMENT.

Article 10 : Tout entrepôt industriel est rattaché au bureau de douane désigné dans la note d'autorisation, où doivent être accomplies toutes les formalités d'entrée et de sortie des marchandises.

Article 11 : La déclaration d'entrée en entrepôt industriel doit être signée par le bénéficiaire du régime désigné dans l'autorisation, ou en son nom.

Elle est établie sur formule « D11 », avec sigle « D.E.I » (déclaration d'entrée en entrepôt industriel). Elle comporte l'engagement cautionné de :

- *transporter les marchandises déclarées dans les locaux ou sur les lieux désignés par la note d'autorisation;*
- *mettre en œuvre lesdites marchandises pour les seules opérations ou transformations autorisées ;*
- *déclarer les produits compensateurs obtenus en entrepôt industriel pour l'une des destinations autorisées en suite de ce régime et dans les limites du délai légal ;*
- *cette déclaration doit, en outre, comporter le numéro et la date de l'autorisation d'entrepôt industriel.*

Article 12 : Le service des douanes peut prendre toutes mesures nécessaires lui permettant d'identifier les produits au moment de leur sortie d'entrepôt industriel.

Article 13 : Il est fait obligation à toute entreprise bénéficiaire du régime de l'entrepôt industriel, de tenir une comptabilité matière spéciale faisant apparaître constamment, pour chaque produit importé :

- *les quantités en stock ;*
- *les quantités en cours d'ouvrage ou de transformation*

- *les quantités incorporées dans les produits compensateurs non encore extraits de l'entrepôt industriel.*

Article 14 : Les comptes d'entrepôt industriel doivent être apurés avant l'expiration du délai de séjour des marchandises sous ce régime.

Le bénéficiaire du régime a l'obligation de :

- *représenter au service du bureau de rattachement le ou les produits admissibles à la décharge des comptes (produits compensateurs) ;*
- *leur assigner une destination douanière autorisée.*

Article 15 : Les produits compensateurs peuvent, sur autorisation du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, faire l'objet de cessions en vue de leur exportation en l'état, ou après avoir subi une ouvraison complémentaire.

Article 16 : Les produits compensateurs sont, à la sortie de l'entrepôt industriel, déclarés et contrôlés comme en matière d'admission temporaire

Article 17 : Les produits compensateurs réexportés à la décharge d'un compte d'entrepôt industriel doivent faire l'objet d'une déclaration en détail modèle D25 déposée au bureau de domiciliation.

Article 18 : Les produits compensateurs versés à la consommation en suite d'entrepôt industriel doivent faire l'objet d'une déclaration en détail modèle D3 déposée au bureau de domiciliation.

Chapitre IV : - DE LA TAXATION.

Article 19 : Lors de leur exportation, les produits compensateurs sont soumis aux droits et taxes de sortie dans les conditions prévues par le tarif des douanes.

Cependant, les produits initialement déclarés pour l'entrepôt industriel et imputés à la décharge des comptes du fait de cette exportation sont exonérés des droits et taxes de sortie.

La valeur taxable est obtenue en retranchant de la valeur des produits compensateurs celle des matières premières incorporées.

Article 20 : Pour les produits compensateurs mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux afférents aux matières premières, en vigueur au moment de leur mise en entrepôt industriel.

Article 21 : Les déchets résultant de la transformation des produits importés et excédant le pourcentage normal admis en franchise par l'autorisation, sont soumis aux droits et taxes qui leurs sont propres.

Cette taxation nécessite le dépôt d'une déclaration modèle D3.

Chapitre V : - SANCTIONS.

Article 22 : En cas de déficit constaté par le service des douanes, il est fait application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de déficits dans le régime de l'admission temporaire.

Indépendamment de l'application des dispositions prévues dans la réglementation douanière et le Code des Douanes CEMAC, toute irrégularité ou inobservation des engagements souscrits peut entraîner le retrait de l'autorisation.

Article 23 : Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera diffusé et publié partout où besoin sera./.

Fait à Libreville, le

**Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation**

Paul TOUNGUI